

CONTRATACIÓN LABORAL



Áurea Anguera de Sojo; Celia Fernández Aller

ÍNDICE DE CONTENIDOS

- Temas relevantes en la contratación laboral
- Seguridad Social.
- Contrato de trabajo:
 - Capacidad
 - Elementos básicos
 - Duración
 - Modalidades
- Nómina y Salario.
- Cotización Seguridad Social (Bases y Tipos)

Temas relevantes en la contratación laboral

- Constitución Española, **Estatuto de los Trabajadores**, Leyes del mercado laboral, Seguridad social, etc.
- Seguridad social.
- Jornada de trabajo, descanso semanal y vacaciones anuales.
- Indemnización ante despido injusto.
- Derecho al salario mínimo
- Derecho al trabajo.
- Estabilidad de los funcionarios públicos.
- Seguridad e higiene en el trabajo. La materia contempla dos temas específicos: los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales.
- Derecho de sindicación.
- Derecho de huelga y de cierre patronal.
- Derecho a negociar colectivamente.

SEGURIDAD SOCIAL

- La **Seguridad Social** es un sistema público de asistencia y prestaciones que actúa frente a situaciones de necesidad redistribuyendo la riqueza nacional. Se garantiza a las personas que realicen una actividad profesional o por cumplir los requisitos exigidos en la modalidad no contributiva.
- Modalidad contributiva:
 - *Trabajadores por cuenta ajena.*
 - *Trabajadores por cuenta propia o autónomos.*
 - *Socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado.*
 - *Estudiantes.*
 - *Funcionarios públicos, civiles o militares.*

CONTRATO DE TRABAJO

Acuerdo entre dos personas por el que una de ellas, el trabajador, se compromete a prestar determinados servicios para la dirección del empresario, recibiendo una remuneración a cambio.

**Ambas partes tienen
derechos y obligaciones**

Capacidad:¿quién puede?

- Mayores de 18 años (con algunas excepciones)
- Extranjeros no comunitarios: necesitan tener permiso de trabajo.

Elementos básicos contrato

- **FORMA:**
 - Por escrito
 - Excepciones:
 - indefinido ordinario
 - Eventual por circunstancias de la producción, a tiempo completo y menos de 4 semanas.
- **CONTENIDO:** lugar y fecha, partes, categoría profesional, lugar de trabajo, jornada y horario, duración, retribución, vacaciones, preaviso, otros
- **VALIDEZ:** nulidad de algunas cláusulas

Periodo de prueba

- Tiempo durante el cual el empresario o el trabajador pueden dar por finalizada la relación laboral sin preaviso ni indemnización.
- Necesario pactarlo por escrito.
- No si el trabajador ya ha trabajado antes en la empresa.
- Se interrumpe en caso de baja, maternidad, ...

TIPOS DE CONTRATOS

- [Guía de contratos | Servicio Público de Empleo Estatal](#)

MODALIDADES contractuales

<https://www.wolterskluwer.com/es-es/expert-insights/tipos-de-contrato-de-trabajo-reforma>

Los tipos de contratos de trabajo vigentes



CONTRATO DE TRABAJO INDEFINIDO

- ✓ Sin periodo de tiempo establecido
- ✓ Límite para encadenar contratos y concretar indefinido: 18 meses (en periodo de 24 meses)



CONTRATO DE TRABAJO TEMPORAL

- ✓ Desaparece el Contrato por obra y servicio determinado
- ✓ En vigencia:
 - Contrato por circunstancias de la producción
 - Contrato por sustitución de la persona trabajadora (contrato de interinidad)



CONTRATO DE TRABAJO FIJO DISCONTINUO

- Referencia para:
- ✓ Actividad estacional o de temporada
 - ✓ Empresas de trabajo temporal (ETT)
 - ✓ Contratas y subcontratas



CONTRATOS DE TRABAJO FORMATIVOS

- ✓ Contrato de formación en alternancia
- ✓ Contrato para la práctica profesional

MODALIDADES contractuales

- Contrato **INDEFINIDO**
 - No tiene período de tiempo definido
- Contrato **TEMPORAL**
 - Desaparece el contrato por obra o servicio
 - ESTRUCTURAL (por circunstancias de la producción)
 - SUSTITUCIÓN de otro trabajador.
- Contrato **FIJO DISCONTINUO**

MODALIDADES contractuales

CONTRATOS FORMATIVOS

- Contrato **FORMACIÓN EN ALTERNANCIA**
 - compatibilizar la actividad laboral retribuida con los correspondientes procesos formativos en el ámbito de la formación profesional o los estudios universitarios.
- Contrato **FORMATIVO PARA LA OBTENCIÓN DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL.**
 - obtención de la práctica profesional adecuada al nivel de estudios o de formación objeto del contrato.
 - Entre 6 meses y 1 año.
 - Periodo de prueba máximo 1 mes.

NÓMINA Y SALARIO

- SALARIO:
 - En DINERO
 - En ESPECIE: coche, vivienda, seguros, viajes, ...
- SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL: se fija anualmente por el Gobierno, teniendo en cuenta el IPC y la productividad nacional.

LA NÓMINA Y EL SALARIO

- NÓMINA: Recibo individual y justificativo del pago del salario.
- Debe contener con claridad y de forma separada las percepciones que ha recibido el trabajador y las deducciones practicadas.

LA NÓMINA Y EL SALARIO

- CONTENIDO DE LA NÓMINA:
 - ENCABEZADO
 - PERIODO DE LIQUIDACIÓN
 - DEVENGOS:
 - Percepciones Salariales (Cotizan a la SS): Salario base, complementos salariales, horas extras, gratificaciones extraordinarias, salario en especie
 - Percepciones no salariales (no cotizan a la SS): plus de transporte, dietas, ropa, locomoción o kilometraje, plus de distancia.
 - DEDUCCIONES: Aportaciones del trabajador a las cotizaciones de la SS
 - BASES DE COTIZACIÓN Y APORTACIONES EMPRESARIALES
 - RETENCIONES IRFP (Tipo aplicado)

BASES DE COTIZACIÓN SS (Régimen general)

Grupo de cotización	Categorías profesionales	Bases mínimas euros/mes	Bases máximas euros/mes
1	Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores.	1.929,00	4.909,50
2	Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados.	1.599,60	4.909,50
3	Jefes Administrativos y de Taller.	1.391,70	4.909,50
4	Ayudantes no Titulados.	1.381,20	4.909,50
5	Oficiales Administrativos.	1.381,20	4.909,50
6	Subalternos.	1.381,20	4.909,50
7	Auxiliares Administrativos.	1.381,20	4.909,50

Grupo de cotización	Categorías profesionales	Bases mínimas euros/día	Bases máximas euros/día
8	Oficiales de primera y segunda.	46,04	163,65
9	Oficiales de tercera y Especialistas.	46,04	163,65
10	Peones.	46,04	163,65
11	Personas trabajadoras menores de dieciocho años, cualquiera que sea su categoría profesional.	46,04	163,65

TIPOS DE COTIZACIÓN SS (Reg. General)

	Tipo Total (%)	Empresa (%)	Trabajador (%)
Contingencias comunes	28,30	23,60	4,70
Contingencias profesionales	Tipos de tarifas de primas establecida en la D.A. 4ª de la Ley 43/2006	A cargo exclusivo de la empresa	-
Mecanismo de equidad intergeneracional	0,80	0,67	0,13
Cotización adicional de solidaridad	0,92 (4.909,51-5.400,45 euros)	0,77	0,15
	1 (5.400,46-7.364,25 euros)	0,83	0,17
	1,17 (más de 7.364,25 euros)	0,98	0,19
Horas extraordinarias por fuerza mayor (no fuerza mayor)	14,00 (28,30)	12,00 (23,60)	2,00 (4,70)
Desempleo (para contratos de duración determinada)	7,05 (8,30)	5,50 (6,70)	1,55 (1,60)
Formación profesional	0,70	0,60	0,10
FOGASA	0,20	A cargo exclusivo de la empresa	-

Mecanismo de equidad intergenera cional

¿Aumenta el MEI en 2025? ¿Tendrá impacto en las cotizaciones?

De acuerdo con el Real Decreto Ley 1/2025 el MEI aumenta en 2025 fijándose en un 0,8%. De este porcentaje:

Un 0,67% va a cargo de la empresa.

Un 0,13% corresponde a la persona trabajadora.

Las personas autónomas van a tener que asumir de forma íntegra ese 0,8%.

Recibo de la nómina

RECIBO INDIVIDUAL JUSTIFICATIVO DEL PAGO DE SALARIOS

Empresa: Domicilio: CIF: CCC:	Trabajador: NIF: Núm. Afili. Seguridad Social: Grupo profesional: Grupo de Cotización:
--	--

Periodo de liquidación: del de al de de 20..... Total días

I. DEVENGOS	IMPORTE	TOTALES
1. Percepciones salariales		
Salario base	_____	_____
Complementos salariales	_____	_____
.....	_____	_____
Horas extraordinarias	_____	_____
Horas complementarias (contratos a tiempo parcial)	_____	_____
Gratificaciones extraordinarias	_____	_____
Salario en especie	_____	_____
2. Percepciones no salariales		
Indemnizaciones o supidos	_____	_____
Prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social	_____	_____
Indemnizaciones por traslados, suspensiones o despidos	_____	_____
Otras percepciones no salariales	_____	_____
A. TOTAL DEVENGADO	_____	_____
I. DEDUCCIONES		
1. Aportación del trabajador a las cotizaciones a la Seguridad Social y conceptos de recaudación conjunta		
%	_____	_____
Contingencias comunes	_____	_____
Desempleo	_____	_____
Formación Profesional	_____	_____
Horas extraordinarias	_____	_____
TOTAL APORTACIONES	_____	_____
2. Impuesto sobre la renta de las personas físicas	_____	_____
3. Anticipos	_____	_____
4. Valor de los productos recibidos en especie	_____	_____
5. Otras deducciones	_____	_____
B. TOTAL A DEDUCIR	_____	_____
LÍQUIDO TOTAL A PERCIBIR (A - B)	_____	_____
Firma y sello de la empresa	de de 20.....	RECIBÍ

ENLACES DE INTERÉS

- **Montar tu propia empresa** <https://www.camara.es/blog/primeros-pasos-crear-empresa-desde-cero>
 - **Búsqueda de empleo on-line:**
 - LinkedIn
 - Infojobs
 - Infoempleo
 - Tecnoempleo
 - <https://adalab.es/blog/los-mejores-portales-de-busqueda-de-empleo-tic/>
 - **Mercado de trabajo**
<https://sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/que-es-observatorio/Informes-Tendencias-del-Mercado-de-Trabajo.html>
- Freelance:** Fiverr [Fiverr | Freelance services marketplace | Find top global talent](#)

BIBLIOGRAFÍA

- MATERIALES DE WEBS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y EMPLEO:
<https://sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/publicaciones/>